

Zusammenfassung: Kapitel 1 – Allgemeines

1.1 Öffentliches Recht / Privatrecht

Die Rechtsordnung teilt sich grob in öffentliches Recht und Privatrecht auf:

- **Abgrenzungstheorien:**
 - **Interessenstheorie:** Öffentliches Interesse $\rightarrow$ öffentliches Recht; Individualinteresse $\rightarrow$ Privatrecht.
 - **Subordinationstheorie:** Über-/Unterordnung (Hoheitsgewalt) $\rightarrow$ öffentliches Recht; Gleichordnung $\rightarrow$ Privatrecht.
 - **Subjektstheorie:** Berechtigung/Verpflichtung eines Hoheitsträgers $\rightarrow$ öffentliches Recht.
- **Kernkriterium:** Entscheidend ist das Auftreten eines Rechtssubjekts mit **Hoheitsgewalt** (z. B. Behörden, Gerichte).
- **Privatrecht:** Geprägt durch die **Gleichrangigkeit der Parteien** (z. B. Kauf-, Miet-, Werkverträge).
- **Gliederung des Privatrechts:**
 - *Allgemeines Privatrecht (Zivilrecht/Bürgerliches Recht):* Gilt für alle Personen.
 - *Sonderprivatrecht:* Gilt für bestimmte Personenkreise/Sachgebiete (z. B. Unternehmensrecht, Arbeitsrecht).

1.2 Geschichtliche Entwicklung des ABGB

- **Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB):** Wichtigste Zivilrechtsquelle in Österreich.
- **Inkrafttreten:** Am 1.1.1812 nach Vorarbeiten seit 1753 zur Überwindung der damaligen Rechtszersplitterung.
- **Entwicklung:** Vielfach novelliert und durch Sondergesetze ergänzt (z. B. Mietrechtsgesetz, Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, Angestelltengesetz).

1.3 Aufgaben und Bedeutung des Privatrechts – Die Privatautonomie

Das ABGB basiert auf der Idee der Selbstbestimmung. Die **Privatautonomie** umfasst:

- **Abschlussfreiheit:** Die freie Entscheidung, ob und mit wem ein Vertrag geschlossen wird (Ausnahme: Kontrahierungszwang bei Monopolisten).
- **Inhaltsfreiheit:** Die freie Gestaltung des Vertragsinhalts (Grenzen: gesetzliche Verbote und gute Sitten).
- **Formfreiheit:** Verträge sind grundsätzlich an keine Form gebunden (Ausnahme: gesetzliche Formvorschriften wie Notariatsakt).

1.4 Subjektives und objektives Recht

- **Subjektives Recht:** Das konkrete Recht/der Anspruch einer Person, abgeleitet aus:
 - **vertraglichen Schuldverhältnissen** (aus Verträgen) oder

- **gesetzlichen Schuldverhältnissen** (direkt aus dem Gesetz).

1.5 Rechtsquellen

1. **Gesetztes Recht:** Von Gesetzgebungsorganen (Nationalrat, Landtag) beschlossen und kundgemacht.
2. **Gewohnheitsrecht:** Langandauernde, allgemeine Übung mit Rechtsüberzeugung (z. B. Recht zum Pilzesammeln).
3. **Rechtsprechung:** Im kontinentaleuropäischen System sind Richter primär an Gesetze gebunden, Entscheidungen höherer Instanzen haben jedoch eine hohe praktische Bedeutung.
4. **Verkehrssitte / Unternehmensbrauch:** Tatsächliche Übung im Geschäftsverkehr (dient u. a. der Auslegung von Verträgen gemäß § 914 ABGB).

1.6 „Wirtschaftsrecht“

Regelt Rechtsgebiete, die für das Wirtschaftsleben relevant sind:

- **Privatrechtliches Wirtschaftsrecht:** Unternehmensrecht, Gesellschaftsrecht, allgemeines Zivilrecht (Schwerpunkt des Skripts).
- **Öffentlich-rechtliches Wirtschaftsrecht:** Gewerberecht, Markenrecht, Patentrecht, Kartellrecht.

1.7 Arten der Rechtsnormen

1.7.1 Materielles und formelles Recht

- **Materielles Recht:** Inhaltliche Regelungen (z. B. ABGB, UGB).
- **Formelles Recht:** Regeln zur Durchsetzung des Rechts vor Behörden/Gerichten (z. B. Prozessrecht, Exekutionsordnung).

1.7.2 Zwingendes und nachgiebiges Recht

- **Absolut zwingendes Recht:** Kann durch Parteienvereinbarung nicht abgeändert werden (z. B. Volljährigkeitsgrenze von 18 Jahren).
- **Relativ zwingendes Recht:** Kann nur zugunsten der schützenswerten Partei abgeändert werden (z. B. mehr Urlaub im Arbeitsrecht).
- **Nachgiebiges (dispositives) Recht:** Kann durch Vereinbarung abgeändert werden und schließt Lücken im Vertrag (z. B. Gewährleistungsfristen im privaten Bereich, Fälligkeit nach § 904 ABGB).

Zusammenfassung: Kapitel 2 – Rechtssubjekte

2.1 Rechtsfähigkeit von natürlichen und juristischen Personen

- **Rechtsfähigkeit:** Die allgemeine Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein (z. B. Eigentum zu besitzen).
- **Unterschied zur Geschäftsfähigkeit:** Rechtsfähigkeit bedeutet nicht automatisch, Rechte und Pflichten

durch *eigenes* Handeln begründen zu können.

- **Träger der Rechtsfähigkeit:**

- **Natürliche Personen:** Jeder Mensch ist rechtsfähig. (Tiere gelten rechtlich als Sachen und sind nicht rechtsfähig).
- **Juristische Personen:** Vom Gesetz geschaffene/anerkannte Gebilde mit Rechtssubjektfähigkeit.
 - *Des öffentlichen Rechts:* z. B. Gebietskörperschaften, Sozialversicherungsträger.
 - *Des Privatrechts:* Kapitalgesellschaften (GmbH, AG) und Personengesellschaften (OG, KG).

2.2 Beginn und Ende der Rechtsfähigkeit

- **Beginn bei natürlichen Personen:** Mit der vollendeten Geburt (sofern das Kind mindestens ein Lebenszeichen von sich gegeben hat).
- **Ungeborenes Kind (*Nasciturus*):** Ist bedingt durch die spätere Lebendgeburt rechtsfähig (wichtig für Erbrecht und Schadenersatzansprüche).
- **Ende der Rechtsfähigkeit:** Endet mit dem Tod (Beweis durch Totenschein).
 - Fehlt die Leiche, kann ein **Todesbeweis** geführt oder eine **gerichtliche Todeserklärung** erlassen werden.

2.3 Handlungsfähigkeit

- **Begriff:** Die Fähigkeit, durch eigenes Handeln Rechte und Pflichten zu begründen.
- **Voraussetzung:** Maßgeblich sind Alter und Geisteszustand, konkret die **Entscheidungsfähigkeit** (§ 24 Abs 2 ABGB).
- **Unterteilung:** Die Handlungsfähigkeit gliedert sich in **Geschäftsfähigkeit** und **Deliktsfähigkeit**.

2.3.1 Geschäftsfähigkeit

Die Fähigkeit, sich durch eigenes rechtsgeschäftliches Handeln zu berechtigen oder zu verpflichten (§ 865 Abs 1 ABGB). Wird bei Volljährigen vermutet.

2.3.1.1 Geschäftsfähigkeit und Alter

1. **Kinder unter 7 Jahren:** Grundsätzlich geschäftsunfähig.

- *Ausnahme:* Alterstypische, geringfügige Geschäfte des täglichen Lebens (z. B. Kauf eines Buches) werden mit Erfüllung rückwirkend wirksam. Bloß vorteilhafte Versprechen können angenommen werden.

2. **Unmündige Minderjährige (7 bis 14 Jahre):** Beschränkt geschäftsunfähig.

- Verträge sind **schwebend unwirksam**: Sie werden erst gültig, wenn der gesetzliche Vertreter (Eltern) zustimmt.

3. **Mündige Minderjährige (14 bis 18 Jahre):**

- Können sich zu Dienstleistungen verpflichten (außer Lehrverträge).
- Können über eigens erworbenes Einkommen oder frei überlassene Sachen verfügen, solange die Lebensbedürfnisse nicht gefährdet werden.
- Können in medizinische Behandlungen selbst einwilligen (sofern entscheidungsfähig; bei

schweren Eingriffen Zustimmung des Vertreters nötig).

4. Volljährige (ab 18 Jahren): Volle Geschäftsfähigkeit.

Hinweis zum Vertrauensschutz: Es gibt im Zivilrecht keinen Gutgläubensschutz bezüglich der Geschäftsfähigkeit eines Vertragspartners.

2.3.1.2 Geschäftsfähigkeit und Geisteszustand (Erwachsenenvertretung)

- Fehlt die Entscheidungsfähigkeit wegen geistiger Erkrankung oder Rausch, liegt Geschäftsunfähigkeit vor.
- Vertretungsformen bei beeinträchtigter Entscheidungsfähigkeit:
 1. **Vorsorgevollmacht:** Selbstgewählter Vertreter vor Eintritt der Beeinträchtigung.
 2. **Gewählte / Gesetzliche Erwachsenenvertretung:** Durch nächste Angehörige.
 3. **Gerichtliche Erwachsenenvertretung:** Bestellter Vertreter durch das Gericht.
- Die Vertretenen verlieren Handlungsfähigkeit nicht automatisch; es wird je nach Einzelfall geprüft.

2.3.2 Deliktsfähigkeit

- **Begriff:** Die Fähigkeit, aus eigenem rechtswidrigem Verhalten schadenersatzpflichtig zu werden.
- **Altersgrenze:** Erreicht man grundsätzlich ab dem **14. Lebensjahr** (§ 176 ABGB).
- Bei Schäden durch Unmündige haften in der Regel die Aufsichtspersonen, falls sie ihre Aufsichtspflicht schuldhaft verletzt haben (§ 1309 ABGB).
- Geisteskrankheit oder vorübergehende Sinnesverwirrung schließen die Deliktsfähigkeit für die Dauer des Zustands aus.

2.3.3 Juristische Personen

- Haben Rechtsfähigkeit, benötigen aber immer **natürliche Personen als Organe** (z. B. Geschäftsführer, Vorstand), um für sie zu handeln.
- Juristische Personen haften für Schäden, die ihre Machthaber Dritten bei der Aufgabenerfüllung zufügen.

Zusammenfassung: Kapitel 3 – Rechtsobjekte

3.1 Begriff

- **Definition (§ 285 ABGB):** Alles, was von der Person verschieden ist und dem Gebrauche der Menschen dient, wird im rechtlichen Sinne als **Sache** bezeichnet.
- **Unterteilung von Sachen:**
 - **Öffentliche Sachen** (gehören dem Staat, z. B. Wege, Gewässer) vs. **private Sachen**.
 - **Körperliche Sachen** vs. **unkörperliche Sachen** (Immaterialgüter wie Rechte).
 - **Unbewegliche Sachen** (z. B. Liegenschaften) vs. **bewegliche Sachen** (z. B. Möbel, Autos).
 - **Teilbare Sachen** (ohne wesentliche Wertminderung zerlegbar) vs. **unteilbare Sachen**.
 - **Vertretbare Sachen** (nach Maß, Zahl oder Gewicht bestimmt, z. B. 1 kg Mehl) vs. **unvertretbare Sachen** (nach individuellen Merkmalen bestimmt).

3.2 Zuordnung und Verfügungsgewalt (Sachenrecht)

Das Sachenrecht regelt die Zuordnung von Sachen zu Personen. Es unterscheidet strikt zwischen Innehabung, Besitz und Eigentum:

- **Innehabung (§ 309 Satz 1 ABGB):** Wer die tatsächliche Macht bzw. Gewahrsam über eine Sache hat.
 - Kann **unmittelbar** (im eigenen Machtbereich) oder **mittelbar** (durch einen anderen vermittelt, z. B. Mieter vermittelt Gewahrsam an Vermieter) sein.
- **Besitz (§ 309 Satz 2 ABGB):** Liegt vor, wenn der Inhaber zusätzlich den **Willen hat, die Sache als die seinige zu behalten** (z. B. hat auch ein Dieb Besitzwillen).
 - **Qualifizierter Besitz:** Wenn der Besitz **rechtmäßig** (auf gültigem Titel beruhend), **redlich** (Eigentumsvermutung) und **echt** (nicht gewaltsam, heimlich oder prekär erlangt) ist.
- **Eigentum (§ 353, § 354 ABGB):** Das umfassendste Herrschaftsrecht an einer Sache.
 - Befugnis, mit der Substanz und den Nutzungen einer Sache nach Willkür zu schalten und andere davon auszuschließen (Schranken z. B. im Nachbarrecht).

Eigentumserwerb

Der Eigentumserwerb im österreichischen Zivilrecht erfolgt **zweiaktig**:

1. **Titel (*titulus*):** Der Rechtsgrund / das Veräußerungsgeschäft (z. B. Kaufvertrag).
2. **Modus (*modus*):** Das Verfügungsgeschäft / die tatsächliche Übergabe der Sache.

- **Arten des Erwerbs:**
 - **Derivativer Eigentumserwerb:** Das Recht wird unmittelbar vom bisherigen Eigentümer/Veräußerer abgeleitet.
 - **Originärer Eigentumserwerb:** Das Eigentumsrecht entsteht beim Erwerber völlig neu (z. B. Ersitzung, gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten).

Zusammenfassung: Kapitel 4 – Rechtsgeschäfte

4.1 Arten der Rechtsgeschäfte

Das Rechtsgeschäft ist das zentrale Gestaltungsmittel der **Privatautonomie**. Es besteht aus Willenserklärungen, die darauf gerichtet sind, Rechtsfolgen herbeizuführen. Der **Vertrag** ist das wichtigste Rechtsgeschäft und kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande.

Einteilung der Rechtsgeschäfte:

- **Einseitige vs. mehrseitige Rechtsgeschäfte:**
 - *Einseitig:* Nur eine Willenserklärung erforderlich (z. B. Kündigung, Testament).
 - *Mehrseitig / Zweiseitig:* Mindestens zwei Willenserklärungen erforderlich (z. B. Kaufvertrag, Schenkungsvertrag).
- **Entgeltliche vs. unentgeltliche Rechtsgeschäfte:**
 - *Entgeltlich:* Leistung erfolgt gegen Gegenleistung (z. B. Kaufvertrag).

- *Unentgeltlich*: Leistung ohne Gegenleistung (z. B. Schenkungsvertrag, Testament).
- **Vermögensrechtliche vs. personenrechtliche Rechtsgeschäfte:**
 - *Vermögensrechtlich*: Betreffen Vermögenswerte (z. B. Kauf, Dienstvertrag).
 - *Personenrechtlich*: Betreffen familien- oder personenbezogene Verhältnisse (z. B. Eheschließung, Adoption).
- **Verpflichtungs- vs. Verfügungsgeschäft:**
 - *Verpflichtungsgeschäft (Titel / titulus)*: Begründet das Schuldverhältnis bzw. den Rechtsgrund für eine spätere Leistung.
 - *Verfügungsgeschäft (Modus / modus)*: Wirkt unmittelbar auf das Recht ein und vollzieht den Eigentumsübertrag (z. B. Übergabe der Sache).

4.2 Form der Rechtsgeschäfte

- **Grundsatz der Formfreiheit**: Rechtsgeschäfte können grundsätzlich in beliebiger Form (mündlich, schriftlich, konkludent) abgeschlossen werden.
- **Ausnahmen (Formvorschriften)**: Ziel ist Schutz vor Übereilung, Beweissicherung oder Publizität.
 - *Schutz vor Übereilung*: z. B. Schriftform bei der Bürgschaftserklärung (§ 1346 Abs 2 ABGB).
 - *Beweissicherung*: z. B. Formvorschriften beim Testament.
 - *Publizität*: z. B. Eheschließung vor dem Standesbeamten, Pfandrecht.

Gesetzliche Formarten:

1. **Unterschriftlichkeit (Schriftform)**: Schriftlicher Vertrag mit eigenhändiger Unterschrift (§ 886 ABGB).
2. **Notariatsakt**: z. B. Verträge zwischen Ehegatten, Gründung einer GmbH, Schenkung ohne wirkliche Übergabe.
3. **Notwendigkeit von Zeugen**: z. B. bei letztwilligen Verfügungen (Testamenten).

Rechtsfolgen von Formmängeln:

- Die Nichteinhaltung gesetzlicher Formvorschriften führt grundsätzlich zur **Nichtigkeit**.
- **Naturalobligation**: Wenn die formungültig vereinbarte Leistung dennoch erbracht wird, wird der Formmangel **geheilt** und die Leistung kann nicht zurückgefordert werden (z. B. formlose Schenkung ohne Notariatsakt wird durch tatsächliche Übergabe nachträglich wirksam).
- **Vereinbarte Formvorschriften (§ 884 ABGB)**: Parteien können auch ohne gesetzlichen Zwang eigene Formvorschriften (z. B. Schriftformheilung für Vertragsänderungen) vereinbaren.

Zusammenfassung: Kapitel 5 – Vertragsarten

Der Vertrag ist das primäre Instrument der Privatautonomie. Aufgrund der Gestaltungsfreiheit sind Vertragsparteien nicht starr an die im ABGB geregelten Vertragstypen gebunden, sondern können diese kombinieren oder neue Vertragsformen wählen.

Grundlegende Einteilung nach der Zeitdauer:

- **Zielschuldverhältnis**: Geschuldet wird eine einmalige Leistungshandlung. Das Vertragsverhältnis endet mit der Leistungserbringung (z. B. Kaufvertrag, Werkvertrag).

- **Dauerschuldverhältnis:** Geschuldet wird eine fortlaufende oder wiederkehrende Leistungserbringung über einen längeren Zeitraum (z. B. Mietvertrag, Arbeitsvertrag).

Wichtige Vertragstypen des ABGB

5.1 Kaufvertrag

- **Begriff:** Formfreier Konsensualvertrag über den Austausch von **Ware gegen Geld** (§§ 1053 ff ABGB).
- **Hauptpflichten:**
 - Verkäufer: Verschaffung von lastenfreiem Eigentum am Kaufgegenstand.
 - Käufer: Zahlung des vereinbarten Kaufpreises.
- **Varianten:** Handkauf (sofortiger Austausch von Ware und Geld), Ratenkauf.
- **Tausch:** Verwandter Vertragstyp, bei dem Sache gegen Sache überlassen wird.

5.2 Schenkungsvertrag

- **Begriff:** Unentgeltliche Überlassung einer Sache an den Beschenkten (§ 938 ABGB).
- **Formerfordernis (§ 943 ABGB / § 1 Notariatsaktsgesetz):** Bedenken- und Übereilungsschutz erfordert entweder die **wirkliche Übergabe** der Sache oder die Errichtung eines **Notariatsakts**.
- **Widerruf einer Schenkung:** Grundsatz *pacta sunt servanda* (Verträge sind einzuhalten), Ausnahmen gelten nur bei:
 - Nachträglicher Dürftigkeit (Verarmung des Geschenkgebers).
 - **Großem Undank:** Wenn der Beschenkte eine gerichtlich strafbare Verletzung von Leib, Ehre, Freiheit oder Vermögen gegenüber dem Geschenkgeber oder dessen nahen Angehörigen begeht.

5.3 Bestandsvertrag (Miete und Pacht)

- **Begriff:** Entgeltliche Überlassung einer Sache zum Gebrauch.
 - **Miete:** Entgeltliche Überlassung zum reinen Gebrauch.
 - **Pacht:** Entgeltliche Überlassung zum Gebrauch **inklusive Fruchtziehung** (z. B. Ertrag aus einem landwirtschaftlichen Betrieb oder Restaurant).
- **Mietrechtsgesetz (MRG):** Verdrängt in vielen Bereichen (z. B. Wohnungsmiete) das dispositive ABGB-Recht, um Mieter als schwächere Partei zu schützen (z. B. Kündigungsschutz, Mietzinsobergrenzen, Befristungsregeln).
- **Unentgeltliche Varianten:** Leihe oder Bittleihe (*Prekarium*).

5.4 Kreditvertrag

- **Begriff:** Auf die Beschaffung von Kapital gerichtet.
- **Darlehensvertrag:** Unentgeltliche Überlassung vertretbarer Sachen (z. B. Geld) mit der Verpflichtung zur Rückgabe von Sachen derselben Gattung und Güte.
- **Kreditvertrag:** Entgeltliches Darlehen (Vereinbarung von Zinsen). Der Kreditnehmer wird Eigentümer des Kapitals.
- **Terminsverlust:** Vertragliche Abrede, dass bei Verzug von Ratenzahlung die gesamte Restschuld sofort

fällig wird (im Verbraucherrecht nach VKrG beschränkt).

5.5 Werkvertrag

- **Begriff:** Austausch von **Werk (Erfolg)** gegen **Preis (Geld)** (§§ 1165 ff ABGB). Der Werkunternehmer schuldet die tatsächliche Herstellung eines vereinbarten Erfolgs (Abgrenzung zum Dienstvertrag, bei dem nur das Bemühen geschuldet wird).
- **Werklieferungsvertrag:** Wenn der Werkunternehmer auch das Material („Stoff“) stellt (im Zweifel als Kaufvertrag zu qualifizieren).
- **Persönliche Ausführung & Haftung:** Eine Erfüllung durch Gehilfen ist grundsätzlich zulässig (außer bei höchstpersönlichen Leistungen wie z. B. Kunstwerken). Der Werkunternehmer haftet für das Verschulden seiner Gehilfen wie für eigenes Verschulden.